

▲ 리스크·분쟁

세무조사 당하는 법인의 5가지 공통점

국세청이 주목하는 법인의 위험 신호
사전 점검이 최선의 리스크 관리입니다.

이 자료에서 확인할 수 있는 것

발행일 · 2026.04.30
분량 · 9p · 예상 소요 5분

01	왜 우리 법인이 조사 대상이 됐을까	03
02	점검 1순위가 되는 위험 신호 3가지	04
03	구조적으로 발생하는 위험 신호 2가지	05
04	점검 통지 받았을 때 대응 3단계	06
05	위험 신호 자가진단 체크리스트 5	07
06	이어서 보면 좋은 자료	08
07	전문가 무료 상담	09

본 자료에 대하여 — 본 자료는 법인 대표를 위한 일반 교육용 참고자료입니다. 자료에 사용된 내용은 세무 실무 기준을 바탕으로 작성되었으며, 업종, 매출, 규모, 개인 상황에 따라 적용 결과가 달라질 수 있습니다. 본 자료는 세무사법상 세무상담을 대체하지 않으며, 실제 적용 전 반드시 전문가 상담을 권해드립니다.

왜 우리 법인이 세무조사 대상이 됐을까?

대표님도 한 번쯤 들어보셨을 겁니다. "옆 회사는 멀쩡한데 우리는 왜 조사를 받지?" 실제로 많은 법인이 자신도 모르게 국세청 NTIS(국세청 정보 시스템)에 위험 신호로 표시되어 조사 대상이 됩니다.

세무 실무상 위험 신호로 자주 지적되는 패턴들이 있습니다. 사전에 점검만 해두면 상당수 리스크를 줄일 수 있습니다. 이 자료는 대표님이 직접 체크할 수 있는 5가지 공통점을 정리한 것입니다.

"세무조사 대상은 세무 전문가들의 실무 경험상, 과세 정보 시스템이 위험 신호를 감지해 조사 대상을 선정하는 것으로 알려져 있습니다. 5가지 공통점은 실무에서 반복적으로 확인된 위험 패턴입니다."

— 미래 CEO 플랜 전문가 네트워크

THIS REPORT

세무조사를 피하는 가장 좋은 방법은 '숨기는 것'이 아니라 '미리 아는 것'입니다.
이 자료에서는 세무조사 위험 신호를 사전에 인식하고, 불필요한 리스크 없이 경영에 집중하실 수 있도록 필요한 정보를 정리했습니다.

점검 1순위가 되는 위험 신호 3가지

국세청의 과세정보 분석 시스템 및 신고 데이터 검증 과정에서, 실무상 점검 대상이 되기 쉬운 패턴입니다. 우리 회사가 해당되는지 확인해보세요.

01 매출 대비 비용 비율이 업종 평균과 큰 차이

세무 실무상 동종 업종 평균 대비 비용 비율이 크게 벗어나면 조사 위험이 높아지는 것으로 알려져 있습니다. 구체적 기준은 업종이나 규모에 따라 다르며, 비용 과다 신고 시 가공경비 의심, 비용 부족 시 매출 누락 의심으로 분석될 수 있습니다. 매년 결산 후 동종 업종 평균과 비교하는 것이 안전합니다.

▲ 위험 — 동종 업종 비용을 편차 점검

02 가자금금이 수년간 누적

가자금금은 법인이 대표에게 빌려준 돈으로, 매년 인정이자(2026년 4.6%)가 익금산입됩니다. 5년 이상 누적되면 우회 배당으로 의심받아 세무조사 위험이 크게 높아집니다. 1억 이상 누적된 경우 즉시 정리 검토가 필요합니다.

▲ 위험 — 우회 배당 의심 + 인정이자 누적

03 대표 가족 명의 차량·부동산 다수 보유

명의신탁(가족·임직원 명의)으로 등록된 자산은 증여세·양도세 회피 시도로 분석됩니다. 특히 차량 5대 이상, 부동산 다수 보유 법인은 자동 모니터링 대상입니다. 정당한 사유 없이 가족 명의 자산이 많으면 조사 위험이 크게 높아집니다.

▲ 위험 — 명의신탁 추적 시스템 적발

구조적으로 발생하는 위험 신호 2가지

한 번 발생하면 매년 반복되는 위험입니다. 시스템 자체를 바꿔야 해결됩니다.

04 임원 보수가 정관·주총 결의 없이 인상

정관에 임원 보수 규정이 없거나, 주주총회 결의 없이 보수가 급증하면 부당행위계산 부인 대상이 됩니다. 특히 가족 임원의 보수 인상은 우회 증여 의심을 받습니다. 정관 정비와 매년 주주총회 결의가 필수입니다.

▲ 위험 — 임원 보수 부당지급 부인

05 신고 매출과 카드매출·현금영수증 합계 불일치

부가세 신고 매출과 종합소득세·법인세 매출이 다르면 즉시 매출 누락 의심으로 분류됩니다. 2024년부터 매출 관련 과세 정보 검증이 강화되어, 불일치 항목에 대한 소명 요구가 늘고 있습니다. 매분기 매출 집계가 일치하는지 확인이 필요합니다.

* 2026년에는 카드매출·전자세금계산서·현금영수증·계좌흐름 등 데이터 연계 검증이 강화되며, 단순 누락보다 '비정상 패턴' 관리가 중요해졌습니다. 매분기 매출 집계 일치 여부를 반드시 확인하세요.

▲ 위험 — 매출 누락 자동 검증

▲ 신호 1개라도 해당된다면

— 세무 리스크 점검이 필요할 수 있습니다. 분기 마감 전에 반드시 정비하세요.

세무조사 통지 받았을 때 대응 3단계

통지서를 받았다면 늦었습니다. 하지만 대응 방법에 따라 결과가 크게 달라집니다.

1

즉시 세무 전문가 연락

통지서를 받으셨다면 가능한 빠르게 전문가 검토를 권장드립니다.

가장 흔한 실수 : 자료를 임의로 삭제하거나 수정하는 행위 — 이는 조사 범위를 즉각 확대시킵니다.

2

관련 자료 정리

최근 5년치 회계 자료, 거래 증빙, 통장 거래내역을 정리합니다.

가장 흔한 실수 : 조사관에게 요청하지 않은 자료까지 자진해서 제출하는 행위
— 오히려 조사 범위가 넓어집니다.

3

진술 일관성 유지

조사관 질문에 답할 때 자료와 일치하는 답변만 합니다.

가장 흔한 실수 : 세무사 없이 대표가 직접 조사관을 응대하는 행위
— 사실관계와 자료 정리가 선행되지 않은 상태에서 단독 대응은 불리할 수 있습니다.

CHECKLIST

법인 세무조사 위험 자가진단 5

이번 분기 마감 전에 하나씩 체크해보세요.

- 1개 해당 : 지금 바로 점검을 시작하세요
- 2개 해당 : 이번 분기 내 전문가 진단이 필요합니다.
- 3개 해당 : 조사 통지 전 선제 대응이 시급합니다.

☐

01. 업종 평균 비용을 비교

우리 회사 비용률이 동종 업종 평균과 비슷한가?

☐

02. 가자금금 잔액 점검

가자금금이 1억 원 이상 누적되어 있는가?

☐

03. 명의신탁 자산 정리

가족·임직원 명의 자산이 정당한 사유로 등록되어 있는가?

☐

04. 임원 보수 규정 정비

정관·주주총회 결의에 임원 보수 근거가 있는가?

☐

05. 매출 일치 점검

부가세 매출과 법인세 매출이 일치하는가?

NEXT

이어서 보면 좋은 자료

5가지

위험 신호 중
해당되는 항목은?

5년

세무조사 대상 기간
장부 보존 의무

매년

결산 후 위험 신호
자가 점검 권장

다음 단계로 추천드리는 자료

→ 리스크 2편 — 가지급금 정리 실전 5가지 방법

가지급금이 누적된 법인이 합법적으로 해소할 수 있는 5가지 방법.

→ 절세·자금 2편 — 임원 퇴직금 설계로 가지급금 해소

퇴직금 정관 정비 + 경영인 정기보험 활용으로 가지급금을 해결합니다.

→ CEO플랜 진단 — 우리 회사 세무조사 위험 점수

5가지 위험 신호 자동 진단 + 1:1 맞춤 솔루션 무료 안내.

부담 없는 카톡 상담

대표님 회사, 얼마나 위험한지 10분이면 알 수 있어요

5가지 위험 신호 중 단 한 개라도 해당되면 조사 위험이 유의미하게 높은 것으로 판단됩니다.
미래 CEO 플랜의 전문가가 법인대표의 위험 점수를 무료로 진단해드립니다.

1

카카오톡 문의

QR 스캔 또는 채널 추가로
부담 없이 시작

2

사전 진단

간단한 정보 공유 후
전문가 배정

3

1:1 전화 상담

맞춤 설계안 제시
(30분 무료)



미래CEO플랜 카카오톡 채널

채널 검색 · 추가 시 바로 상담 시작
평일 09:30 – 17:00 전문 상담사 응대

카카오톡으로 시작

무료

초기 진단 비용

30분

1:1 맞춤 상담

즉시

위험 신호 확인